

1500013-70.2020.8.26.0600

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIANE CRISTINA MASKE DE FARIA CABRAL

Comarca: Promissão

Foro: Foro de Promissão

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... de sua função:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Promissão

Foro de Promissão

1ª Vara Judicial

Av. Rio Grande, 730, Promissao - SP - cep 16370-000

1500013-70.2020.8.26.0600 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500013-70.2020.8.26.0600

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Antonio Ferreira de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANE CRISTINA MASKE DE FARIA CABRAL

Vistos.

JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no Art. 157 "caput" do(a) CP(Denúncia) porque, nos termos da denúncia: "no dia 03 de janeiro de 2.020, por volta das 18h40min, na via pública, Avenida Minas Gerais, 1, Jardim Antônio Ferreira Grama, nesta cidade e comarca de Promissão/SP, JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA, vulgo "CAREQUINHA", subtraiu, para si, mediante ameaça à pessoa, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular marca Samsung, avaliado em R\$ 200,00, pertencente à vítima Antônio Bispo Meira".

De acordo com a denúncia (fls. 135/137) "Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima Antônio estava recolhendo materiais recicláveis na via pública da cidade de Promissão, quando foi abordado por JOSÉ ANTÔNIO, que simulando estar armado, portando um objeto preto envolto em uma camiseta, anunciou o assalto dizendo à vítima "passa o celular senão eu atiro...". A vítima, temerosa com a ameaça e com o

objeto que se assemelhava ao cano de um revólver, entregou a JOSÉ ANTÔNIO o aparelho celular, e, na sequência, o denunciado empreendeu fuga. A vítima, cerca de 10 (dez) minutos após o roubo, comunicou os fatos ocorridos à Polícia Militar e informou-lhes as características físicas do agente, inclusive, chegou a ver a foto de JOSÉ ANTÔNIO no celular de um dos policiais e confirmou tratar-se do sujeito que havia acabado de lhe assaltar. O denunciado foi localizado pelos policiais na Praça Primeiro de Maio e, submetido à revista pessoal, foi encontrado na sua posse uma lanterna de cor preta pequena e o aparelho celular pertencente à vítima, dentre outros objetos que não tem relação com o roubo em questão. A vítima reconheceu de imediato JOSÉ ANTÔNIO como sendo o autor do roubo, bem como reconheceu como de sua propriedade o aparelho celular encontrado na posse do denunciado, o qual foi apreendido e restituído à vítima. Ressalta-se que, no momento da abordagem, o investigado estava trajando uma camiseta branca, que foi a mesma utilizada para enrolar na lanterna e simular uma arma, quando praticou o roubo".

O réu foi preso em flagrante (fls. 01/02).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 98/100).

Para fins de cumprimento do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a decisão de fls. 133/134 manteve a prisão preventiva do acusado.

A denúncia foi recebida aos 04 de fevereiro de 2.020 (fls. 140).

O réu foi citado (fls. 162).

Para fins de cumprimento do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a decisão de fls. 163/164 manteve a prisão preventiva do acusado.

Novamente a prisão preventiva foi mantida (fls. 172/173).

O DD. Defensor Nomeado apresentou defesa prévia (fls. 183/184).

A decisão que recebeu a denúncia foi mantida e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 185/186).

O acusado impetrou Habeas Corpus (fls. 219/222) e teve negada a concessão da medida liminar (fls. 223/225).

As informações foram prestadas às fls. 227/228.

Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a testemunha comum Rogério Sálvio de Souza.

Novamente a prisão preventiva foi mantida (fls. 254/255).

Foi concedida a ordem de habeas corpus (fls. 263), para revogar a prisão preventiva imposta e substituí-la por medidas cautelares alternativas, expedindo-se alvará de soltura clausulado (fls. 266/268).

Foi homologada a desistência da vítima Antônio Bispo Meira (fls. 322/323).

Na audiência em continuação, foi ouvida a testemunha comum Jocelito Telli da Silva e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, sob o fundamento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização das condutas descritas na denúncia.

A Defesa sustentou pela absolvição do acusado e, no caso de condenação, fixação da pena no mínimo legal com fixação do regime inicial aberto.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

O feito encontra-se em ordem.

Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal.

Passo a análise da prova oral produzida.

Rogério Sálvio de Souza, policial militar, testemunhou que estava em patrulhamento com seu parceiro pela Avenida Minas Gerais quando foram solicitados pela vítima, que teria sido roubado por um indivíduo magro, alto, de cabelos encaracolados e amarelos, que mencionava estar armado. A vítima viu o que parecia um cano de revólver. O acusado pediu o celular e saiu correndo. Mostrada uma foto do réu, a vítima o reconheceu e saíram em patrulhamento. Juntamente com outra viatura

conseguiram localizar o acusado, que estava na posse do celular, mas não tinha arma. O acusado portava uma lanterna em forma de chaveiro, um perfume, um esmalte e o celular da vítima. Mostrado o celular, a vítima o reconheceu. A vítima também reconheceu o acusado de imediato. No momento da abordagem, o acusado disse que ganhou o celular de um amigo. Quando a vítima falou com o depoente e seu companheiro, ela não aparentava estar sob o efeito de álcool ou crack. O depoente não conhece a vítima como usuária de drogas.

Jocelito Telli da Silva, policial militar, testemunhou que o réu é conhecido nos meios policiais. Disse que estavam de patrulhamento no dia pela Av. Minas Gerais, quando foi informado pela vítima de que havia sido roubado por uma pessoa branca, á época com cabelo encaracolado e amarelo. Como tinham conhecimento de como o réu, vulgo "carequinha", se vestia e á época estava com cabelo encaracolado e amarelo, conforme narrado, mostrou a vítima uma foto do réu e ela de pronto o reconheceu. Em patrulhamento visando localizá-lo, encontraram o réu e com ele foi localizado o celular da vítima. Foram até a casa da vítima, que reconheceu o celular apreendido como sendo o subtraído e de imediato o desbloqueou com sua senha pessoal, bem como reconheceu o réu como sendo o agente que lhe roubou o aparelho celular. Foi dada voz de prisão em flagrante ao réu. A vítima narrou que estava pegando reciclagem na rua quando chegou o réu com um objeto em baixo da blusa, um pedaço de "torneira" ou algo parecido, objeto apreendido nos autos, e disse para entregar o celular. Disse que não é do conhecimento do depoente se a vítima fazia uso de drogas.

O réu José Antônio Ferreira de Souza, em seu interrogatório, negou os fatos época era morador de rua e conheceu a vítima pegando reciclagem e faziam uso de crack e bebidas alcoólicas. No dia dos fatos a vítima entregou o celular para o depoente para trocar por crack, já que havia acabado a droga que estavam consumindo. Então o depoente desceu até o jardim São João e conseguiu "duas pedras de crack e mais cinco reais, onde comprou um corote de bebida, dois cigarros e um isqueiro". Quando acabou a droga, cada um foi para o seu destino. Depois o depoente foi abordado pelos policiais, onde foi encontrado com o depoente uma lanterna, 157,00 em dinheiro, dois fracos de perfume e outros objetos. Não foi encontrado nenhum celular com o depoente. Não sabe o porque os policiais disseram que o celular estava com ele, acredita estar sendo perseguido pelos crimes do passado.

A existência material do crime de roubo ficou comprovada, consoante se depreende do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), dos boletins de ocorrência (fls. 03/06 e 07/08), do auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), do auto de entrega (fls. 19/20), do auto de avaliação (fls. 118/119), pelo relatório final (fls. 122/124), bem como pela prova oral colhida no decorrer da instrução criminal.

Encerrada a exposição da prova oral fornecida pelas testemunhas comuns, convém salientar que não há qualquer dúvida quanto à materialidade e autoria dos fatos narrados na denúncia oferecida pelo Ministério Público.

A autoria delitiva, outrossim, é certa e recai, sem sombra de dúvida, sobre o acusado.

Oportuno mencionar que a jurisprudência confere regular eficácia probatória ao testemunho de policial relativo a fatos presenciados no exercício de sua função:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada". - grifei.

"APELAÇÃO CRIMINAL - Art. 16, "caput", da Lei 10.826/03 - Recurso da defesa - Absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas - Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares reputam-se

suficientes para a comprovação dos fatos - Atipicidade - Inadmissibilidade - Delito de perigo abstrato que não requer, para sua caracterização, a demonstração de qualquer situação de risco no caso concreto - Precedentes do C. STJ - Potencialidade lesiva das munições constatada por laudo pericial - Necessária a desclassificação para crime de posse de arma/munição de uso permitido (art. 12, "caput", da Lei 10.826/03) - Aplicação da 'novatio legis in melius' - Superveniência da portaria 1.222 de 12/08/2019 e do decreto 9.847/2019, que reclassificaram as armas e munições de uso permitido e restrito ou proibido - Penas redimensionadas - Recurso defensivo parcialmente provido". - grifei.

Dispõe o artigo 157 do Código Penal: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa".

É dos autos que a vítima estava recolhendo materiais recicláveis na via pública, quando foi abordado pelo acusado, que simulando estar armado, portando um objeto preto envolto em uma camiseta, anunciou o assalto dizendo à vítima "passa o celular senão eu atiro...". Por sua vez, a vítima, temerosa com a ameaça e com o objeto que se assemelhava ao cano de um revólver, entregou o aparelho celular, e, na sequência, o acusado empreendeu fuga. Tais fatos foram comprovados pela narrativa dos policiais.

Desse modo, a participação do réu ficou suficientemente demonstrada, diante do forte e harmônico conjunto probatório.

A violência necessária ao reconhecimento do crime de roubo restou comprovada a evidência, tanto que o agente anunciou o roubo dizendo à vítima "passa o celular senão eu atiro...", suficientes à impingir na vítima o temor necessário a impedi-la de esboçar qualquer reação.

Restando, portanto, inequivocamente comprovado que o acusado, mediante grave ameaça, subtraiu o bem da vítima, mister se faz a condenação nos termos da denúncia, sendo impossível a absolvição pretendida pela Defesa.

Bem evidenciado que o réu subtraiu o celular da vítima, permaneceu na posse do bem e empreendeu fuga. O contexto probatório bem evidencia que o réu praticou o crime descrito na denúncia.

Restando, portanto, inequivocamente comprovado que o acusado, mediante grave ameaça, subtraiu o celular da vítima, mister se faz a condenação nos termos da denúncia, sendo impossível a absolvição pretendida pela Defesa.

Constatada a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade do fato, passo a dosar a pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Primeira etapa

Análise individualmente cada uma das circunstâncias judiciais.

A) Culpabilidade: O dolo no caso permaneceu dentro do ínsito ao tipo penal.

Portanto, indevido o aumento da pena.

B) Antecedentes: Sem antecedentes, pois deixo de considerar as anotações abaixo apontadas:

- certidão de fls. 89, Processo 0016278-82.2008.8.26.0071 que aponta a condenação transitada em julgado em 30/03/2009, por fato ocorrido em 18/09/2007;

- certidão de fls. 89, Processo 0002308-40.2004.8.26.0205 que aponta a condenação transitada em julgado em 17/01/2006, por fato ocorrido em 04/07/2004;

- certidão de fls. 90/92, Processo 0011866-44.2002.8.26.0322 que aponta a condenação transitada em julgado em 04/11/2004, por fato ocorrido em 31/05/2002;

- certidão de fls. 92/93, Processo 0021050-87.2003.8.26.0322 que aponta a condenação transitada em julgado em 14/11/2006, por fato ocorrido em 30/04/2003;

- certidão de fls. 94/95, Processo 0003858-48.2000.8.26.0484 que aponta a condenação transitada em julgado em 10/04/2002, por fato ocorrido em 04/12/2000;

- certidão de fls. 155, Processo 0004855-26.2003.8.26.0484 que aponta a condenação transitada em julgado em 22/09/2008, por fato ocorrido em 08/04/2003.

Em que pese o entendimento fixado no RE 593.818/SC, entendo que antecedentes não podem se perpetuar para apenar de forma mais gravosa o acusado. Senão, vejamos:

APELAÇÃO. Estelionato. Sentença condenatória. Recurso da defesa. (...). 3.

Dosimetria da pena que merece reparos. Afastamento dos maus antecedentes do agente.

Condenações anteriores que ultrapassaram o período depurador da reincidência. Tema pacificado pelo Plenário do STF no julgamento do RE593.818/SC. Hipótese excepcional que se configura no caso em apreço. Condenação criminal definitiva cujo período depurador foi atingido há aproximadamente 13 anos antes da data dos fatos.

Impossibilidade de perpetuação dos maus antecedentes sob pena de violação ao princípio da razoabilidade. Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/SP; Apelação Criminal 3001150-91.2013.8.26.0136; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cafelândia - Vara Única; Datado Julgamento: 27/05/2021; Data de Registro: 27/05/2021).

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu. Portanto, indevido o aumento da pena.

D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade do réu. Portanto, indevido o aumento da pena.

E) Motivos do crime: O motivo é ínsito ao tipo penal, qual seja, vantagem patrimonial.

F) Circunstâncias do crime: São normais às espécies.

G) Consequências do crime: Não há razão também o incremento da pena, pois o prejuízo material é decorrência natural dos crimes patrimoniais.

H) Comportamento da vítima: Em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda etapa

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a agravante da reincidência (fls. 94 - Processo nº 0003858-48.2000.8.26.0484, fls. 95/96 - Processo nº 0004046-50.2014.8.26.0484 e fls. 96, Processo 0004822-36.2003.8.26.0484). Assim, diante da multireincidência, majoro a pena em 1/5, fixando-a em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Terceira etapa

Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.

Torno a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ante a ausência de outras causas modificadoras.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Fechado, conforme artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. A reincidência do réu determina a fixação do regime inicial fechado. Nesse sentido, não há de se falar de consideração do tempo de prisão provisória para fins de fixação do regime inicial, posto que o regime fechado foi fixado por conta da reincidência do réu e não do montante de pena fixado.

Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Incabível, afinal, o réu foi condenado a pena superior a 4 anos e o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal): Incabível, afinal, o réu foi condenado a pena superior a 2 anos (artigo 77, caput, do Código Penal).

Valor do dia-multa (artigo 49, § 1º, do Código Penal): Ausentes elementos de informação que demonstrem que o réu possui capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra Jose Antonio Ferreira de Souza, para condená-lo à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Possibilidade de recorrer em liberdade, tendo em vista a concessão da ordem de habeas corpus (fls. 263), que revogou a prisão preventiva imposta e substituiu por medidas cautelares alternativas (fls. 264), com a expedição de alvará de soltura clausulado (fls. 266/268).

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as

seguintes providências:

I. Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

II. Expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso;

III. Em cumprimento ao disposto no artigo 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

IV. Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Havendo defensor(a) nomeado(a) pelo convênio firmado entre a OABSP e a Defensoria Pública, fixe os honorários advocatícios no patamar máximo previsto na tabela vigente. Expeça-se a certidão.

Custas na forma da lei, nos termos do art. 804, do CPP.

Publique-se. Intime-se.

Sentença registrada eletronicamente.

Promissão, 06 de outubro de 2022.